

KUNCI JAWABAN - BAB 1: KUP

Studi Kasus

Kasus 1: Andi Belum Punya NPWP

1. Apakah Andi wajib memiliki NPWP?

Ya. Andi memiliki penghasilan di atas PTKP ($\text{Rp}4.500.000 \times 12 = \text{Rp}54.000.000 = \text{PTKP TK/0}$).

Setiap WP yang memiliki penghasilan melebihi PTKP wajib memiliki NPWP.

2. Konsekuensi tidak punya NPWP:

- Tarif PPh 21 lebih tinggi 20% dari tarif normal (Pasal 21 ayat 5a UU PPh)
- Risiko dianggap tidak patuh
- Sulit mengajukan kredit pajak

3. Selisih PPh 21:

- Dengan NPWP: PKP $\sim \text{Rp}0$ (penghasilan setahun = $\text{Rp}54\text{jt} \sim \text{PTKP}$) $\rightarrow$ PPh minimal/tidak ada
- Tanpa NPWP: tarif 120% dari tarif normal
- Misal jika ada PKP, tanpa NPWP bayar 20% lebih mahal

Kasus 2: Pengisian SPT

1. PKP = $\text{Rp}120.000.000 - \text{Rp}54.000.000 = \text{Rp}66.000.000$

2. PPh terutang:

- $5\% \times \text{Rp}60.000.000 = \text{Rp}3.000.000$

- $15\% \times \text{Rp}6.000.000 = \text{Rp}900.000$

- Total = $\text{Rp}3.900.000$

3. Kredit pajak $\text{Rp}7.500.000 > \text{Rp}3.900.000 \rightarrow$ Lebih bayar $\text{Rp}3.600.000$

4. SPT Tahunan PPh OP Formulir 1770S

Kasus 3: Surat Ketetapan Pajak

1. Pokok Kurang Bayar = $\text{Rp}50.000.000 - \text{Rp}35.000.000 = \text{Rp}15.000.000$

2. Sanksi bunga = $2\% \times 6 \text{ bln} \times \text{Rp}15.000.000 = \text{Rp}1.800.000$

3. Total = $\text{Rp}15.000.000 + \text{Rp}1.800.000 = \text{Rp}16.800.000$

4. SKPKB harus dilunasi paling lambat 30 hari sejak tanggal penerbitan

Kasus 4: Pemeriksaan Pajak

1. Pemeriksaan lapangan = di lokasi WP; pemeriksaan kantor = WP datang ke KPP

2. SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT

3. WP bisa mengajukan keberatan (Pasal 25 UU KUP) dalam 3 bulan sejak SKPKB diterima

Soal Konseptual

1. Pajak - kontribusi wajib kepada negara bersifat memaksa berdasarkan UU, tanpa imbalan langsung, untuk kemakmuran rakyat.

2. 4 Fungsi Pajak:

- Budgetair - sumber pendapatan negara

Regulerend

- mengatur kebijakan (contoh: bea masuk tinggi untuk barang asing)

Stabilitas

- mengendalikan inflasi

Redistribusi

- membiayai pembangunan, membuka lapangan kerja

3. Self Assessment - WP hitung, bayar, lapor sendiri (PPH, PPN)

Official Assessment - Pemerintah (fiskus) yg tetapkan (PBB-P2 dulu)

Withholding - Pihak ketiga yg potong (PPH 21)

4. Subjek DN - tinggal di Indonesia, >183 hari, atau badan didirikan di Indonesia

Subjek LN - tidak tinggal, <183 hari, atau badan luar negeri

5. Fungsi NPWP: identitas perpajakan, syarat pembayaran pajak, syarat administrasi perbankan/bisnis

6. SPT Masa - untuk satu masa pajak (bulanan)

SPT Tahunan - untuk satu tahun pajak

7. 5 Hak WP: info & edukasi, pelayanan gratis, perlakuan adil, bayar tidak lebih dari terutang, upaya hukum/keberatan

8. 5 Kewajiban WP: menyampaikan SPT benar & lengkap, jujur & transparan, kooperatif, menyimpan pembukuan, tidak memberi gratifikasi ke pegawai pajak

9. SKPKB - kurang bayar, SKPLB - lebih bayar, SKPN - nihil, STP - sanksi administrasi

10. Alur: pemeriksaan -> himpun data/bukti -> SKPKB/SKPLB/SKPN -> keberatan (jika tidak setuju) -> banding (jika belum puas)

Soal Aplikasi

1. Risiko: tarif lebih tinggi 20%, tidak bisa dikreditkan, sanksi administrasi, dianggap tidak patuh.

2. Bayar STP paling lambat 1 bulan sejak diterbitkan.

3. Sanksi = $2\% \times 2 \text{ bln} \times \text{Rp}15\text{jt} = \text{Rp}600.000$

4. Bayar ke kas negara (bank/pos persepsi) dengan kode billing, dapatkan NTPN.

5. Keberatan (ke DJP) dalam 3 bulan sejak SKPKB. Banding (ke Pengadilan Pajak) jika tidak puas dengan keputusan keberatan.